

1500261-41.2022.8.26.0414

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Procedam-se às necessárias comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500261-41.2022.8.26.0414 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500261-41.2022.8.26.0414

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3051679/2022 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE, 26045853 - DEL.POL.PALMEIRA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DORIEDISON CORREIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de DORIEDSON CORREIA, qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, § 3º).

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida (fl. 1/3), auto de exibição e apreensão (fl. 4/7), laudo pericial (fl. 20/21), fotografia (fl. 13/19), bem como pelas declarações prestadas na fase de investigações e em Juízo.

A autoria também é indubitosa.

Na fase de investigação, os policiais militares Vanderlei Fernelle Girato e Tania Suzeli Garcia Zanardi declararam que estavam em ronda pela cidade de Palmeira D'Oeste/SP. Foram acionados e informados de que um rapaz magro e de calça jeans preta havia pulado o muro de uma residência. Deixou o local com uma bicicleta. Em patrulhamento pelo local dos fatos, abordaram o acusado com as mesmas características e vestimenta. Na posse de DORIEDSON foi encontrada uma bicicleta verde e um armário de banheiro. Foi localizada uma pedra de crack nas mãos do denunciado. Alegou que era usuário. Foi realizado o boletim de ocorrência (fl. 8/9).

Ouvido em Juízo, o policial militar Vanderlei Fernelle Girato reiterou suas declarações.

Destaco que, para efeito probatório, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo devem ser considerados sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

Na Delegacia de Polícia, o acusado DORIEDSON CORREIA relatou que era usuário de crack. A pedra apreendida era para uso pessoal. Comprou por R\$50,00 na cidade de Palmeira d'Oeste/SP. Havia comprado a bicicleta de Jader por 40,00. Encontrou o armário do banheiro no lixo do clube de campo. Pretendia vendê-lo para comprar mais drogas. Usava o porta remédios para armazenar as drogas que consumia. O isqueiro e o cachimbo eram da posse do denunciado para fumar pedra (fl. 10).

Ouvido em Juízo, o representado sustentou o mesmo.

Segundo o relato coerente e harmônico dos policiais a substância apreendida pertencia ao representado.

Saliento que não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em verdade, o indigitado diploma legal optou apenas por afastar a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade aos usuários de droga. Tal opção legislativa possui nítida natureza de política criminal do Estado pela desnecessidade de aplicação de severa reprimenda à pessoa que não se dedica à traficância. Em outras palavras, entendeu o legislador não ser a pena privativa de liberdade adequada para prevenir o uso de drogas, merecendo o usuário tratamento diverso, naquilo que boa parte da doutrina denomina “descaracterização”, o que não se confunde com “despenalização”.

A propósito do tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regime aberto – Cometimento do crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06 – Sustação cautelar do regime aberto – Recurso defensivo – Pretendida a reforma da decisão, pois ausente previsão legislativa. Ainda, porque não houve a oitiva pessoal do agravante. Alega a descriminaliação porte de droga para uso próprio – Inocorrência – Regressão cautelar de regime – Desnecessária a oitiva prévia – Art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda é crime, havendo apenas a abolição da sanção corporal – Não há que se falar em desproporcionalidade com a regressão de regime – Regressão ocorrida em virtude da pena já imposta, não do novo fato doloso definido como crime – Recurso desprovido. (TJSP, Agravo em Execução Penal 7001727-38.2015.8.26.0198. 7ª Câmara de Direito Criminal, Des. Alberto Anderson Filho, julgado em 13.08.2015).

Também não é o caso de se aplicar o princípio da insignificância. A infração é de perigo abstrato e a quantidade apreendida é suficiente para entorpecer o usuário.

Nessa medida, considerando os harmônicos e firmes depoimentos dos policiais, não há como se negar guarida à pretensão, reconhecendo-se a subsunção da conduta ao tipo do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao disposto no art. 28 do mesmo diploma legal afigura-se aplicável à espécie a pena de advertência.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu DORIEDSON CORREIA, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Oportunamente, expeça-se a certidão em favor do advogado dativo, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, em execução, expeça-se mandado de intimação, carta precatória ou edital, conforme o caso, constando o seguinte: Em execução, fica advertido o sentenciado que, para além das consequências nocivas à saúde física e psíquica do indivíduo, o consumo de drogas gera inúmeros problemas à sociedade, estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Procedam-se às necessárias comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA